

1500830-71.2021.8.26.0642

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabricio Jose Pinto Dias

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... porque se alinha com o cotidiano do tráfico e as circunstâncias que norteiam tal espécie de prisão.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Depoimentos dos policiais prestados com coerência, que devem receber crédito do julgador, somado à prova oral e pericial. 2. Reprimenda reduzida. 3. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500830-71.2021.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500830-71.2021.8.26.0642

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ADRIEL DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabricio Jose Pinto Dias

Vistos.

O Ministério Público acusa ADRIEL DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado(a)(s) às fls. 08, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 68/69.

Defesa Prévia às fls. 108/111.

Recebimento da denúncia às fls. 119/121.

Audiência de Instrução às fls. 146/147.

Memoriais do Ministério Público apresentados em audiência.

Memoriais da defesa às fls. 150/162.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a ADRIEL DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 11 de maio de 2021, por volta das 09h, na Rua Sérgio Vieira de Melo, 125, Umuarama, nesta cidade e comarca de Ubatuba, ADRIEL DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado à fl. 08, trazia consigo, para fornecimento e consumo de terceiros, 104 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto de 125 gramas; 14 eppendorfs contendo crack, com peso bruto de 13 gramas e 08 porções de Cannabis sativa L, com peso bruto de 22 gramas, drogas

que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado e relatado em denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Acre, local conhecido pela venda de entorpecentes, quando visualizaram o denunciado portando uma bolsa em suas mãos. Assim que ele percebeu a presença da polícia, tentou evadir-se e, ao se dar conta de que não conseguiria escapar, jogou a sacola em cima de um telhado. Em revista pessoal, verificou-se que ele trazia consigo três pequenas porções de maconha e R\$ 10,00 em um dos bolsos. Em seguida, na sacola dispensada, foram encontrados 104 eppendorfs contendo cocaína; 14 eppendorfs contendo crack e 05 porções de maconha, além de R\$ 293,00 em notas trocadas. O denunciado teria confessado informalmente aos militares a traficância e foi preso em flagrante.

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 02/04 pelo Boletim de Ocorrência, à fl. 11 pelo Auto de Constatação Preliminar, à fl. 07 pelo Auto de Exibição e Apreensão, e às fls. 103/105 pelo Laudo Pericial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em Juízo, a testemunha policial Leonardo Camelo de Sousa disse que o local era conhecido como ponto de drogas; o acusado se evadiu do local quando viu a polícia, que estava portando uma bolsa que teria sido arremessada sobre um telhado. Na posse dele foi encontrado dinheiro e algumas drogas. Na bolsa jogada sobre o telhado havia dinheiro e a maior partes dos entorpecentes.

Do mesmo modo, a testemunha policial Rodney Félix dos Santos, disse que estava em patrulhamento no local conhecido como ponto de tráfico, quando o réu avistou a polícia se evadiu, lançando uma bolsa em um telhado, sendo que na bolsa mais drogas foram encontradas.

A testemunha de defesa Wanderli disse que conhece o réu, mas não presenciou os fatos, sabe que o acusado trabalha numa banca na praia e que o réu não estaria envolvido com drogas.

A testemunha de defesa Elisabeth disse que conhece o réu e presenciou apenas a abordagem dele, no momento em que ele teria ido a um bar no local para comprar um refrigerante. Por fim, disse que o acusado trabalha numa banca na praia e não presenciou a apreensão de entorpecentes.

Em juízo, o(a) acusado(a) ADRIEL DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, por sua vez, se declara inocente. Disse que foi no bar da rua comprar um refrigerante quando a polícia o abordou. Declarou que os policiais lhe apresentaram uma sacola com drogas. Por fim, afirmou que quando foi abordado tinha dez reais e uma porção de maconha.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PROCEDENTE.

O cenário é claro e retrata a forte presença do exercício, pelo(a)(s) acusado(a)(s), do tráfico ilícito de entorpecentes. A materialidade é robusta e a autoria foi confirmada em Juízo pelos policiais que efetivaram a prisão em flagrante.

Ademais, é pertinente ressaltar que o réu não afirmou que conhecia os policiais que participaram da prisão, afastando qualquer possibilidade de interesse obscuro em sua condenação.

Como se não bastasse, embora o réu tenha negado a prática do delito, é pertinente ressaltar que a versão apresentada pelo acusado não encontra qualquer respaldo em confronto com os elementos colhidos nos autos, tendo em vista que as testemunhas de defesa não presenciaram a íntegra da ação e não convence a alegação de que foi comprar um refrigerante num bar que estava fechado e que iria chamar a dona que mora aos fundos quando fora abordado pelos milicianos.

Portanto, de maneira isolada, a negativa de autoria é incapaz de infirmar os depoimentos prestados em consonância com os demais instrumentos probatórios anexados aos autos, posto que os depoimentos policiais ganham força e credibilidade porque se alinha com o cotidiano do tráfico e as circunstâncias que norteiam tal espécie de prisão.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Depoimentos dos policiais prestados com coerência, que

devem receber crédito do julgador, somado à prova oral e pericial. 2. Reprimenda reduzida. 3. A atenuante da menoridade prepondera. 4. Fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (TJSP; Apelação Criminal 0039913-82.2013.8.26.0050; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 03/08/2015) (grifo nosso).

Destarte, em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, a condenação de ADRIEL DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS é medida de rigor. Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, em conjunto com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.

Do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

Na primeira fase, verifica-se a ausência de circunstâncias peculiares capazes de justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal, devendo permanecer em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, diante do quanto processado, não há agravante ou atenuante a ser considerada.

Por fim, diante dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o réu é primário, de bons antecedentes e não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, fazendo jus à redução prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/2, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Fixa-se o regime inicial FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/2006, tendo em vista a quantidade e a periculosidade social dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína).

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR ADRIEL DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial FECHADO.

Nos termos do artigo 44, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas.

Expeça-se DE IMEDIATO a guia de recolhimento, ainda que provisória, a fim de garantir o direito a pleitear eventual benefício junto ao Juízo das Execuções Criminais competente, mantendo-se o cárcere cautelar do(a)(s) sentenciado(a)(s), posto que permanecem hígidos e tonificados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, diante do édito condenatório.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente. Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)(s) réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA